



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE**

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Grazia Conti - presidente estensore

dott. Antonio Perinelli - consigliere

dott. Sandro Venarubea - consigliere

all'udienza del 10 gennaio 2024 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2402 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra

Parte_1 (c.f. C.F._1), elettivamente domiciliato in Roma, via Timavo n 3, presso lo studio dell'avv. Livi Mauro (c.f. C.F._2 - pec: Email_1), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione - attore in riassunzione

e

Controparte_1 (c.f. C.F._3), elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell'avv. Olanda Luigi (c.f. C.F._4 - pec: Email_2), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di riassunzione - convenuta in riassunzione

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

A seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 5566/2021, pubblicata il 1/03/2021, il giudizio è stato riassunto da Parte_1 con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 13/04/2021 nei confronti di Controparte_1.

All'udienza del 20-12-2023 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza del 10-01-2024 ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Il rinvio è stato comunicato dalla cancelleria alle parti costituite.

All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata cancellata dal ruolo ai sensi degli artt. 181-309 c.p.c.

Conseguentemente deve ora dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi degli stessi articoli.

Le spese processuali, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5566/2021, pubblicata il 1/03/2021, così provvede:

- a) dichiara l'estinzione del processo;
- b) nulla in ordine alle spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024.

Il Presidente estensore
dott.ssa Maria Grazia Conti